

1500272-84.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2054904/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23255444 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 462/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2054904 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS AURELIO ALVES MOREIRA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500272-84.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2054904/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23255444 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 462/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2054904 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS AURELIO ALVES MOREIRA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

09/05/2022

Réu Preso

Aos 09 de maio de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu MARCOS AURELIO ALVES MOREIRA, acompanhado do Defensor, Dr. Rudnei Souza; bem como as testemunhas arroladas Thiago Aparecido Rodrigues Pires, Gustavo Lencione Marques, Sandro Andrade Rainha (GCM), Juceil Batista Rodrigues (GCM) e Carine de Menezes Cabeleira. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada

por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Consignado que a testemunha Thiago Aparecido Rodrigues Pires foi ouvida na mesma sala virtual, mas sem a presença do acusado, justificada essa solução de molde a otimizar os trabalhos, evitando-se os problemas com a transição de salas virtuais que têm se verificado, em prejuízo do andamento dos trabalhos, e sempre com os devidos cuidados por parte da serventia e juízo para que houvesse a preservação do depoente que almeja falar na ausência. Homologada a desistência do Ministério Público em relação à oitiva da testemunha Carine de Menezes Cabeleira. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MARCOS AURÉLIO ALVES MOREIRA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 13h10min, na Rua Antônio Glória de Oliveira, nº.198, Vila Ezequiel, nesta cidade e comarca de Tatuí, MARCOS AURÉLIO ALVES MOREIRA, vulgo "Marquinhos", qualificado nestes autos, em ocasião de calamidade pública, guardava, tinha em depósito e forneceu à Thiago Aparecido Rodrigues Pires, drogas, consistentes em 01 (uma) porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,6 gramas, 06 (seis) porções de cocaína em forma de "crack", com peso bruto aproximado de 0,98 gramas, além de 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 1,22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, MARCOS dedicava-se ao tráfico e utilizava sua residência como "ponto" de venda de drogas. Assim é que, no dia dos fatos, forneceu uma porção de cocaína e outra de "maconha" ao usuário Thiago Aparecido Rodrigues Pires, que o procurou no local. Policiais Civis em serviço receberam a informação anônima de que dois indivíduos residentes na rua Antônio Glória de Oliveira, sendo um deles de alcunha "Marquinhos", morador do imóvel de número 198, realizavam o tráfico de drogas. De posse de tais informações, os agentes públicos fizeram campanha no endereço acima, até que, em um dado momento, avistaram o condutor da Honda/Biz, placas DOW-0849 estacionar defronte ao numeral apontado na delação e entregar algo ao morador o qual, por sua vez, ingressou na residência e logo depois retornou para a via pública com um objeto em mãos, que foi entregue para o motociclista (fatos parcialmente registrados pela câmera de celular de um dos investigadores). Diante do observado, os agentes públicos abordaram o motociclista, identificado como Thiago Aparecido Rodrigues Pires, com o qual encontraram 01 (uma) porção de cocaína e outra de "maconha" (embalada em um invólucro de cor azul). Ao lhe ser apresentado o vídeo no qual ele aparece defronte ao imóvel apontado na denúncia, Thiago (que declarou ser usuário de drogas), confirmou que havia acabado de adquirir os entorpecentes do morador da casa filmada. Por tudo isso, os agentes públicos, acompanhados de integrantes da Guarda Municipal, retornaram ao imóvel e lá depararam-se com o denunciado MARCOS e sua esposa. Em revista no interior da casa, foram localizados, escondidos dentro do sofá, 06 porções de "crack", embaladas em invólucro de cor rosa, bem como no apoio de suporte da pia da cozinha, 26 embalagens plásticas com resquícios e odor característico de drogas (de cor

idêntica daquela utilizada para embalar a "maconha" encontrada com o usuário). Na posse de MARCOS foi apreendida a quantia de R\$ 34,00 (trinta e quatro reais) em espécie. Informalmente, ele assumiu a propriedade das substâncias encontradas em sua casa e confessou que estava vendendo drogas para o usuário. Em solo policial, Thiago revelou que adquire drogas do denunciado há cerca de três meses e contou que, no dia dos fatos, comprou dele uma porção de "maconha" e outra de cocaína, pagando por elas R\$ 20,00. Auto de prisão em flagrante às fls. 4/5, convertida em prisão preventiva às fls. 77/84. Auto de exibição e apreensão às fls. 22/3. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 24. Fotografias dos entorpecentes, bens e numerário apreendidos às fls. 32/7 e 39/42. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 187/8. Laudo pericial de exame em peça às fls. 156/7. Informação sobre o local dos fatos às fls. 158/9. Link da mídia às fls. 170. Notificação às fls. 149. Defesa preliminar apresentada às fls. 171. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 05/05/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 195/7). Citação às fls. 212. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Homologada a desistência do Ministério Público em relação à oitiva da testemunha Carine de Menezes Cabeleira. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 142, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, com a nota de que o interrogado nega a prática do crime que se lhe imputa. Ainda, preliminarmente, não observo qualquer irregularidade no ingresso dos agentes públicos na casa de Marcos. Valor constitucional a ser respeitado, é a proteção do cidadão de bem contra o mundo do crime, a qual, efetivada pelos meios legítimos, protege uma série de direitos fundamentais, como vida, saúde, segurança, entre outros, e não é por outra razão que no art. 5º, XI, da Constituição Federal o legislador maior prevê o ingresso em residência, no caso de flagrante delito, independente de autorização judicial, não sendo possível que alguém imagine que diante de situação da espécie, que se elucidou para custódia de mais de três tipos de droga destinadas à venda, os depoentes tivessem que suspender a diligência para postular pela autorização judicial, francamente. Finalmente, nesta sede e de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório, indícios de que seja o acusado incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha, restando isoladas nos autos até mesmo as suas alegações sobre utilização de crack, maconha e "pó", ao menos para os tempos atuais, longínquas que se mostram no tempo as condenações por infração ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas (episódios de 2009 e 2013 - fls. 61/2). Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo dúvidas de que Marcos realizava o comércio ilícito no dia apontado na denúncia. Vejamos, a partir dos depoimentos dos agentes públicos, os quais se complementam sem contradições. O investigador Gustavo e o GCM Sandro, que presta serviços junto à delegacia local, anotaram que receberam denúncia anônima dando conta de que o tráfico era realizado na residência alvo, para onde se dirigiram, por "Marquinhos" e "Leonardo" e, lá chegando, visualizaram um motociclista interagindo

no local em atitude típica desse tipo de comércio, parcialmente captada em filmagem acessível a partir do link copiado às fls. 170 e, então, perseguindo esse sujeito (prenome Thiago), com ele apreenderam uma porção de maconha e uma de cocaína, as quais admitiu ter adquirido no citado imóvel. Estendidas as diligências para a casa, ali os policiais encontraram, além de R\$34,00, escondidas num sofá, 6

porções de crack e, com o auxílio do cão de faro conduzido pelo GCM Juciel, que isso também confirmou sob contraditório, vários sacolés usados. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada pelo laudo de fls. 187/8, como sendo: 1 porção de maconha, com 1,23 gramas líquidos; 6 porções de crack, com 1,07 gramas líquidos e 1 porção de cocaína, com 0,13 gramas líquidos. Informalmente, o abordado confessara a traficância. Interrogado sob contraditório, doravante superando o sintomático silêncio de solo policial, fls. 16/7, Marcos admitiu a posse do crack, para uso, anotando que o conhecido Thiago ali comparecera para usar drogas, mas não puderam interagir, pois sua mulher havia deixado o portão fechado. Coadjuvando a versão do acusado, Thiago, que em solo investigativo havia admitido a aquisição no local da filmagem, disse que levou drogas para serem utilizados com Marcos, conforme costumavam proceder há algum tempo, porém, naquele dia, isso não fora possível. Pois bem, não convence a versão do acusado, sendo nitidamente falsa aquela trazida pela testemunha Thiago, passível de apuração em autos próprios, a critério do titular da ação penal. Fato é que os agentes públicos elucidaram com êxito o teor da denúncia anônima recebida (preservada a não identificação na proteção do cidadão de bem, vulnerável diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades), surpreendendo o ato de transação de drogas, ouvindo a admissão do usuário a respeito da compra e, depois, encontrando mais drogas na casa do Réu, que também admitira informalmente a traficância, a tornar indiscutível a conclusão tal qual pretendida na denúncia. Nada há nos autos, aliás, a indicar que agentes da lei de diferentes instituições, que sequer conheciam o acusado, tenham se mancomunado com vistas a prejudicar injustamente um inocente. A propósito, atento às ponderações da combativa defesa sobre o lapso do GCM Sandro sobre a espécie de droga encontrada na residência, saliento que o próprio réu admitiu que ali estavam custodiadas 06 porções de crack, embora alegando finalidade distinta, de modo que o depoente apenas se confundiu nesse particular, ao mencionar que tais porções eram idênticas àquelas apreendidas com o usuário. Incidiu, portanto, o acusado em algumas das figuras típicas do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente sob os verbos guardar e fornecer, respectivamente, crack e maconha e cocaína. O fato de se tratar de usuário ainda nos tempos atuais, o que talvez explique as embalagens vazias encontradas em sua casa (laudo às fls. 187/8), se é que não disponibilizava o local também para uso das drogas ali compradas, não exclui, mas acaba por facilitar, isso sim, as atividades mercantis, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. Dinheiro apreendido em cenário dessa natureza, naturalmente relacionado à traficância, deve ter a sua perda decretada. Comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico praticado por ambos, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois, a traficância era exercida a partir de ponto fixo, residência, com três tipos de droga, ainda que pouco significativas as quantidades e pesagens líquidas, mas por indivíduo que apresenta maus antecedentes consubstanciados por condenações transitadas em julgado na prática dos crimes de furto qualificado (certidão às fls. 62/3) e posse de drogas para uso, por duas vezes (certidões às fls. 61/2), ao que se acresce histórico de falta disciplinar no cumprimento de pena (anotação às fls. 182, episódio do ano de 2019), aí inferida resistência aos propósitos ressocializadores, a ser aplacada pela pedagogia da reprimenda. Por todas essas razões, elevo a pena em 1/6, estabelecendo-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incidem as agravantes do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do

Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e da reincidência, essa específica, no crime de tráfico de drogas (certidão às fls. 61/2), razão pela qual, mais uma vez atento ao reduzido vulto da apreensão, elevo em 1/3 a pena retro, atingindo 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como na reincidência específica, a dedicação às atividades criminosas, inclusive de tráfico de drogas. Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de reincidente específico que doravante recebe pena que supera sete anos de privação de liberdade, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, bem como que as circunstâncias judiciais também são desfavoráveis. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. Incabível qualquer espécie de alternatividade. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR MARCOS AURÉLIO ALVES MOREIRA, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado, por reincidente específico e portador de maus antecedentes, apanhado no cometimento do tráfico a partir da própria residência, com três tipos de entorpecentes, ainda que reduzidas as quantidades, a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Tendo em vista possível delito de falso testemunho cometido por Thiago Aparecido Rodrigues Pires, encaminhe-se, pela forma digital, cópia deste termo de audiência, valendo como ofício, ao Ministério Público, a fim de que, de posse das informações contidas nesta sentença, se entender o caso, apure eventual crime de falso testemunho. Uma vez que o(a) Ré(u) manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso. Pela defesa foi solicitada a aplicação do disposto no art. 600, § 4º do CPP, o que foi deferido pelo Juízo, ficando a serventia ciente de tal circunstância. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Sem prejuízo, uma vez que o réu constituiu defensor, arbitro os honorários parciais da patrona nomeada às fls. 164, a qual apresentou defesa preliminar, em 70% do previsto na respectiva tabela, expedindo-se imediatamente a certidão. Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo

digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA